



REFORMA TRIBUTÁRIA

VOLUME I

APOSTILA 4

Versão 06/06/2026



Dica para Alta Performance de Leitura

Este material possui elementos visuais de alta fidelidade. Para uma leitura fluida, sem lentidão ou travamentos, **não recomendamos o uso do Google Chrome nem do leitor nativo do iOS/Safari**. Utilize um dos apps abaixo conforme seu dispositivo.

COMPUTADOR — WINDOWS & MAC



Microsoft Edge

Já vem instalado no Windows (sem necessidade de download)

EQUILIBRADO

Baixar »



Sumatra PDF

Extremamente leve, focado em leitura super rápida (sem recursos de edição)

MUITO LEVE

Baixar »



Foxit Reader

Ideal para quem faz muitas anotações, grifos e marcações

MAIS RECURSOS

Baixar »

ANDROID



Samsung Notes

Excelente performance, perfeito para quem usa Samsung e gosta de anotar

EQUILIBRADO

Baixar »



Xodo PDF

Boa fluidez combinada com ótimas ferramentas de marcação

EQUILIBRADO

Baixar »



Adobe Acrobat Reader

App tradicional, focado em ter mais recursos de edição e anotação

MAIS RECURSOS

Baixar »

IPHONE & IPAD



Atenção: Evite o leitor nativo do Safari/Arquivos. Ele pode apagar ou não renderizar elementos essenciais deste material. Utilize um dos apps abaixo.



Documents by Readdle

Leitura extremamente fluida com excelente gerenciamento de arquivos

RECOMENDADO

Baixar »



Adobe Acrobat Reader

Completo, com muitos recursos de edição e anotação

MAIS RECURSOS

Baixar »



MAPA DE PROGRESSO

APOSTILA 4 DE 16

19%

EC 132/2023 — BASE CONSTITUCIONAL

Apostila 1	Visão Geral e Alterações Constitucionais	Arts. 1 a 21
Apostila 2	Estrutura do IBS e CBS (Parte 1): Princípios, Incidência, Alíquotas, Base de Cálculo e Vedação	Arts. 32 a 34
Apostila 3	Estrutura do IBS e CBS (Parte 2): Regimes Específicos, Regimes Diferenciados e Comitê Gestor	Arts. 159 a 178
Apostila 4	Imposto Seletivo e Regras de Transição	Arts. 159 a 178

LC 214/2025 — IBS E CBS • REGRAS GERAIS

Apostila 5	RMIT (Parte 1) - [Material, Temporal e Espacial]: Princípios, Incidência, Alíquotas, Base de Cálculo e Vedação	Arts. 32 a 34
Apostila 6	RMIT (Parte 2) - [Quantitativo e Pessoal]: Base de Cálculo, Alíquotas e Sujeito Passivo	Arts. 32 a 34
Apostila 7	Modalidades de Extinção dos Débitos, Regimes de Apuração, Não Cumulatividade e Bens e Serviços de Uso ou Consumo Pessoal	Arts. 32 a 34
Apostila 8	Importação e Exportação	Arts. 32 a 34
Apostila 9	Devolução do Imposto (Cashback) e Cesta Básica Nacional	Arts. 32 a 34
Apostila 10	Operacionalização e Administração	Arts. 32 a 34

LC 214/2025 — IBS

Apostila 11	Comitê Gestor do IBS (CG-IBS)	Arts. 32 a 34
-------------	-------------------------------	---------------

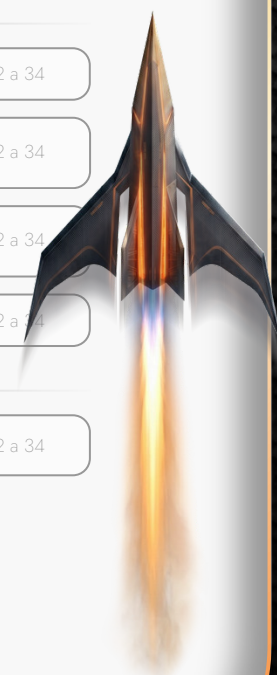
LC 214/2025 — IBS E CBS • REGIMES DIFERENCIADOS & ESPECÍFICOS

Apostila 12	Regimes Diferenciados de Tributação	Arts. 32 a 34
Apostila 13	Regimes Específicos de Tributação (Parte 1): Combustíveis e Serviços Financeiros	Arts. 32 a 34
Apostila 14	Regimes Específicos de Tributação (Parte 2): Bens Imóveis e Outros	Arts. 32 a 34
Apostila 15	Regimes Aduaneiros, ZPEs e Regimes dos Bens de Capital	Arts. 32 a 34

LC 214/2025 — IMPOSTO SELETIVO (IS)

Apostila 16	Imposto Seletivo: Tudo sobre o IS	Arts. 32 a 34
-------------	-----------------------------------	---------------

- SUA JORNADA NA REFORMA TRIBUTÁRIA -



SUMÁRIO

APOSTILA 4

Mapa de Progresso.....	3
Introdução à Apostila 4.....	5
Seção 1 Imposto Seletivo (IS): Fundamentos e Estrutura do Tributo.....	6
Imposto Seletivo (IS): Seletividade e Função Extrafiscal.....	7
Incidência e Não Incidência.....	8
Base de Cálculo (BC) e Possibilidade de Bitributação.....	9
Alíquotas.....	10
Seção 2.1 Transição para o Contribuinte (2026 a 2032).....	12
Visão Geral: Dupla Transição da Reforma Tributária.....	13
Etapas da Transição para o Consumidor/Contribuinte.....	14
Alíquotas de Referência na Transição.....	17
Seção 2.2 Transição Federativa (2029 a 2077).....	18
Transição Federativa.....	19
Créditos Acumulados de ICMS na Transição.....	20
Seção 3 CPPS & Fundos da Reforma Tributária.....	21
Contribuição sobre Produtos Primários e Semielaborados (CPPS).....	22
Fundos da Reforma Tributária.....	22
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR).....	22
Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais.....	23
Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica.....	23
do Estado do Amazonas (FUNDSAM).....	23
Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos Estados da Amazônia Ocidental e do Amapá.....	23
Caderno de Questões.....	24
BATVOX.....	25

A Apostila 4 aprofunda o estudo do novo Sistema Tributário nos pontos em que a Reforma precisou criar instrumentos próprios para regular, substituir e compensar.

- Estudaremos o **Imposto Seletivo (IS)**, tributo extrafiscal que incide sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, com regras próprias de Incidência, Base de Cálculo e bitributação autorizada pela Constituição Federal.
- Veremos a **Dupla Transição da Reforma**: a substituição gradual dos tributos antigos pela CBS e pelo IBS (2026 a 2032) e a redistribuição da Arrecadação entre os Entes Federativos (2029 a 2077).
- Por fim, conheceremos a **CPPS** e os **Fundos da Reforma**, criados para preservar políticas estruturantes e reduzir desigualdades regionais ao longo desse processo.

💡 O **IS** e o **FNDR** concentram o maior volume de cobrança desta apostila. Nas Regras de Transição assimile primeiro a **lógica de cada etapa** e fixe os detalhes pela prática.

ENTENDA O SISTEMA, CONHEÇA OS ELEMENTOS E ESTUDE COM INTELIGÊNCIA.



ELEMENTOS DO CONTEÚDO



LINK PARA QUESTÃO DE PROVA

Este assunto já foi cobrado em concurso. Clique no morcego para acessar a questão exata relacionada ao conteúdo que você acabou de estudar.



DICA OBAT

Explicação complementar, esclarecimento técnico ou aprofundamento necessário para entender o conteúdo com precisão.



ATENÇÃO

Ponto de confusão frequente, pegadinha de prova ou exceção que derruba candidatos despreparados. Leia com cuidado redobrado.



ATUALIZAÇÃO LC 227/2026

Este dispositivo foi alterado ou acrescido pela LC 227/2026. Verifique se seu edital exige a redação atualizada.

ÍCONES ESPECIAIS



PROJEÇÃO TÁTICA

Superexplicação, superexemplo ou conteúdo extra que eleva sua compreensão além do básico.



METAS DE APRENDIZAGEM

O que você precisa dominar antes de avançar. Use também como gatilho de revisão.



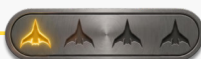
ALERTA CRÍTICO

Tema de alta recorrência em provas. CEBRASPE, FCC, FGV e outras Bancas já demonstraram padrão claro de cobrança sobre este conteúdo.

ESCALA BAT: GUIA DE PRIORIDADE POR SEÇÃO

Aparece no início de cada Seção e classifica o conteúdo pela chance real de cair na sua prova, considerando o histórico de cobrança das Bancas e a relevância do tema na Reforma Tributária. A cor de cada **Nível** se repete no rodapé das páginas da seção, criando uma orientação visual contínua ao longo de toda a leitura.

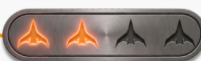
PERIFÉRICO [N1]



Possibilidade remota de cair na prova.

Histórico raro ou inexistente/Tema secundário

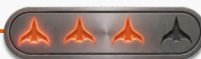
RELEVANTE [N2]



Possível que caia na prova.

Já foi cobrado/Tem lógica de cobrança

IMPORTANTE [N3]



Alta chance de cair na prova.

Cobrança frequente/Tema estratégico

OBRIGATÓRIO [N4]



Com certeza vai cair na prova.

Cai em toda prova/Central na Reforma

SEÇÃO 1

Imposto Seletivo (IS): Fundamentos e Estrutura do Tributo

A Reforma Tributária simplificou a tributação sobre o consumo, mas **preservou um instrumento de regulação**:
• **Imposto Seletivo**. Diferente dos demais tributos do novo sistema, o IS não busca apenas arrecadar, ele quer influenciar escolhas. Entender sua lógica extrafiscal, seus limites Constitucionais e suas peculiaridades de cálculo é indispensável para qualquer prova de área fiscal.

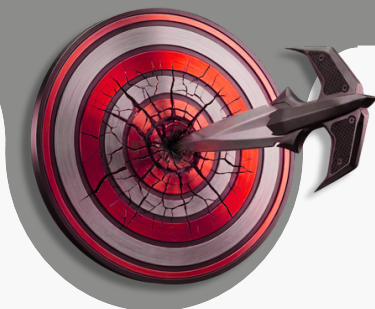
- Veremos as hipóteses de **Incidência** e **Não Incidência do IS**, com atenção especial à regra da Extração, que tributa independentemente da destinação do produto.
- Identificaremos as modalidades de **Alíquota** (Específica e Ad Valorem) e as regras de **Base de Cálculo**, incluindo o cálculo "por fora" e a **integração do IS na BC de outros tributos**.
- Vale destacar as situações de **bis in idem** e **bitributação** expressamente autorizadas pela CF/88, pois fogem à regra geral do Sistema Tributário e são alvo frequente das bancas.

N4
OBRIGATÓRIO

O IS concentra o maior volume de cobrança desta apostila, com presença confirmada em concursos de **2024, 2025 e 2026**. BC "por fora", Não Incidência, bitributação permitida e modalidades de Alíquota foram os pontos mais explorados por **FCC, CEBRASPE e FGV**.

METAS DE APRENDIZADO

- ✓ Compreender o fundamento Constitucional e a **finalidade extrafiscal do IS**, entendendo por que a EC 132/2023 atribuiu à **União** a competência para instituir esse tributo.
- ✓ Identificar as hipóteses de **Incidência** (Produção, Extração, Comercialização e Importação), com destaque para a Extração, cobrada independentemente da destinação.
- ✓ Fixar as hipóteses de **Não Incidência**: Exportações, Energia Elétrica e Serviços de Telecomunicações, bem como os tributos que podem incidir sobre essas operações.
- ✓ Dominar as regras de **Base de Cálculo "por fora"** e de integração do IS na base de outros tributos, como IBS, CBS, ICMS, ISS, PIS e Cofins.
- ✓ Distinguir as duas modalidades de **Alíquota** (Específica e Ad Valorem) e a **Alíquota máxima de 1%** para Extração de Produtos Minerais.
- ✓ Reconhecer as situações de **Bis In Idem** e **Bitributação** permitidas, compreendendo tratar-se de exceção expressamente autorizada pela Constituição Federal.





Imposto Seletivo (IS): Seletividade e Função Extrafiscal

Seletividade na Tributação

A seletividade é o **princípio que orienta a aplicação de ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS CONFORME A ESSENCIALIDADE dos bens ou serviços.**

- **Produtos essenciais** devem ser tributados com **Alíquotas MENORES**, enquanto **bens supérfluos ou nocivos** podem ter **Alíquotas MAIS ALTAS**.
 - É popularmente conhecido como **imposto do pecado**. 🍷

Ex.: A Indústria Arkham fabrica dois produtos: seringas hospitalares e charutos de luxo. As seringas, por serem essenciais à saúde, são tributadas com alíquotas menores, conforme o princípio da seletividade. Já os charutos, considerados supérfluos e nocivos à saúde, sofrem incidência do Imposto Seletivo com alíquotas mais elevadas, como forma de desestimular o consumo.

💡 **Antes da Reforma**, a seletividade era aplicada de forma obrigatória no IPI (Federal) e facultativa no ICMS (Estadual). **Com o Imposto Seletivo**, esse princípio passa a ser exercido de maneira mais **centralizada e coerente**.

Função Extrafiscal

Além de arrecadar (Função Fiscal), o IS tem como objetivo **INFLUENCIAR O COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES**.

- **Ao tributar mais pesadamente produtos prejudiciais à saúde** (como cigarros e bebidas alcoólicas) **ou ao meio ambiente** (como combustíveis fósseis), o IS atua como um instrumento extrafiscal, estimulando escolhas mais responsáveis e sustentáveis (uma função que vai além da mera receita pública).

Ex.: A Coringa Bebidas comercializa energéticos com alto teor de açúcar. Por se tratar de um produto potencialmente prejudicial à saúde, o Imposto Seletivo é aplicado com uma Alíquota mais alta. A finalidade dessa tributação não é apenas arrecadatória, mas também extrafiscal, buscando influenciar o comportamento dos consumidores e reduzir o consumo de produtos nocivos.



IS: Incidência e Não Incidência

Incidência

São as **ATIVIDADES** ou fatos definidos em lei que geram a cobrança do IS.

Produção, Extração, Comercialização e Importação

(Art. 156-A, § 1º, I;
Art. 195, § 16)

Compete à União instituir impostos sobre **PRODUÇÃO, EXTRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO** ou **IMPORTAÇÃO** de bens e serviços **prejudiciais à saúde** ou ao **meio ambiente**, nos termos de **Lei Complementar**. 📌

Ex. 1: Fábrica de Químicos Espantalho produz agrotóxicos com alto potencial poluente.

Ex. 2: Mineradora Falcone Gold extrai metais pesados poluentes de áreas florestais.

Ex. 3: Distribuidora Pinguim Bebidas comercializa energéticos com alta concentração de cafeína e açúcar.

Ex. 4: A mesma distribuidora importa bebidas alcoólicas da Escócia.

↳ Na **EXTRAÇÃO**, o imposto será **cobrado INDEPENDENTEMENTE DA DESTINAÇÃO**. Ou seja, mesmo que o bem mineral extraído seja destinado à exportação ou a outras finalidades normalmente isentas de tributos, o Imposto Seletivo **ainda assim incidirá**.

Ex.: A empresa Falcone Gold extrai 500 kg de ouro para exportação. Ainda que todo o ouro seja enviado ao exterior, a extração será tributada pelo IS, com base no valor de mercado do produto, pois a incidência depende da destinação.

- Essa é uma exceção à regra geral de não tributação das Exportações, expressamente prevista pela CF/88.

Derivados de Petróleo, Combustíveis e Minerais

O IS poderá incidir sobre operações relativas a **derivados de Petróleo, Combustíveis e Minerais** do País.

Ex. 1: A PetroWayne BR comercializa óleo diesel no mercado interno. Por se tratar de derivado de petróleo, a operação pode sofrer incidência do Imposto Seletivo (IS).

Ex. 2: A Pinguim Distribuidora importa gasolina para abastecer sua frota de veículos. A importação de combustível está sujeita à incidência do IS, conforme autorização constitucional.

Ex. 3: Mineradora Falcone Gold realiza a extração de minério de ferro em território nacional. A atividade de extração mineral pode ser tributada pelo IS, inclusive independentemente da destinação do produto.

⚠️ Apenas o ICMS, o Imposto de Importação (II), o Imposto de Exportação (IE), o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e o Imposto Seletivo (IS) **poderão incidir sobre operações envolvendo Derivados de Petróleo, Combustíveis e Minerais**

Incidência Monofásica

O IS terá **INCIDÊNCIA ÚNICA**, ou seja, será cobrado **apenas uma vez ao longo da cadeia**, (modelo monofásico). 📌

Ex.: A empresa Morcego Bebidas produz uma bebida alcoólica em sua fábrica no interior de SP. O IS é cobrado no momento em que a mercadoria sai da fábrica para ser distribuída. Mesmo que o produto passe por diversos atacadistas e varejistas, o imposto não será mais recolhido nas etapas seguintes.

💡 Essa forma de tributação simplifica o processo, **concentrando a cobrança em um único ponto**, o que facilita a fiscalização e reduz a complexidade para as empresas.

Não Incidência 📌

Exportações

(Art. 156-A, §1º, III;
Art. 195, §16)

O IS **NÃO INCIDIRÁ** sobre **Exportações**, preservando o princípio da não exportação de tributos e a competitividade dos produtos brasileiros no exterior.

Ex.: A Bat Tech vende baterias para carros elétricos a um distribuidor na Europa. Apesar de o produto ser potencialmente nocivo ao meio ambiente, não há incidência do IS por se tratar de exportação.

Energia Elétrica

O IS **NÃO INCIDIRÁ** sobre **operações com Energia Elétrica**, mantendo a imunidade histórica desse setor no sistema constitucional tributário.

Ex.: A Bat Tech consome grande quantidade de energia elétrica para alimentar seus sistemas de IA. Mesmo sendo um insumo relevante, a energia não sofre incidência do IS.

Serviços de Telecomunicações



O IS **NÃO INCIDIRÁ** sobre os **Serviços de Telecomunicações**, que permanecem protegidos contra a incidência de outros impostos, salvo exceções expressas na Constituição. 📌

Ex.: A Bat Tech contrata um serviço de transmissão de dados em alta velocidade para monitorar redes de satélite. Mesmo sendo um serviço essencial para suas operações, não há incidência do IS, pois telecomunicações estão fora do alcance desse imposto.

⚠️ Diferente das operações com **Derivados de Petróleo, Combustíveis e Minerais** (onde o IS pode **INCIDIR**), nas operações com **Energia Elétrica e Telecomunicações**, o IS é **expressamente VEDADO** pela CF/88 (art. 155, §3º).

Como já foi explicado anteriormente, a **Lei Complementar nº 214/2025** trará a **regulamentação detalhada do IS**, que será analisado com profundidade na **Apostila 16**. No entanto, desde já, é importante conhecer os principais produtos sujeitos ao IS:

Produtos Abrangidos

(LC 214/2025)

O IS **INCIDE** sobre os seguintes bens, **considerados prejudiciais**:

1. Veículos.

Ex.: Carros de passeio a combustão, motocicletas, caminhonetes.

2. Embarcações e Aeronaves.

Ex.: lates, lanchas de recreação, jatinhos particulares, helicópteros.

3. Produtos Fumígenos.

Ex.: Cigarros, charutos, cigarilhas, fumo para cachimbo.

4. Bebidas Alcoólicas.

Ex.: Cervejas, vinhos, cachaças, vodcas, uísques.

5. Bebidas Açucaradas.

Ex.: Refrigerantes, energéticos, xaropes e néctares de caixinha com açúcar adicionado.

6. Bens Minerais.

Ex.: Minério de ferro, petróleo, gás natural, bauxita.

7. Concursos de Prognósticos e Fantasy Sport.

Ex.: Loterias (Mega-Sena), casas de apostas esportivas (Bets), Cartola FC.



IS: Base de Cálculo (BC) e Possibilidade de Bitributação

O Imposto Seletivo (IS) possui **3 características importantes sobre sua BC** e relação com outros tributos:

1. BC "por fora"

O IS não integra a sua própria BC, ou seja, **o valor do imposto NÃO ENTRA no preço sobre o qual ele é calculado**. Isso evita o chamado "cálculo por dentro".
Ex.: Um produto sujeito ao Imposto Seletivo tem preço de R\$200 e a Alíquota do IS é de 10%. O valor do IS será R\$20, totalizando R\$220. O montante de R\$20 não será incluído na BC do próprio IS, que permanece sendo R\$200, evitando o cálculo "por dentro".

2. Integração com Outros Tributos

O **Valor do IS** será **INCLUÍDO NA BC** de outros tributos:

- ICMS
- ISS
- IBS
- CBS
- PIS

Ou seja, esses tributos **incidirão sobre um valor que JÁ INCLUI O IS**.

Ex.: Um produto tem preço de fábrica de R\$100, e a Alíquota do Imposto Seletivo (IS) é de 10%, resultando em R\$10 de IS. Como o IS integra a BC do IBS, que tem Alíquota de 25%, a base será de R\$110 (R\$100 + R\$10). Assim, o valor do IBS será R\$27,50. Isso mostra que o IBS foi calculado sobre um valor que já inclui o IS.

3. Bis In Idem e Bitributação permitida

O IS **PODERÁ ter o mesmo FATO GERADOR e BASE DE CÁLCULO de outros tributos**. **Isso permite 2 situações**:

- Bis In Idem**: Quando a União tributa o mesmo fato com o **IS + outro tributo federal** (dupla tributação pelo mesmo Ente).
Ex.: A produção de bebidas alcoólicas pode ser tributada simultaneamente pelo IS por uma Contribuição Federal incidente sobre a mesma operação.
- Bitributação**: Quando o mesmo fato é tributado pelo **IS + por um tributo Estadual ou Municipal** (dupla tributação por Entes distintos).
Ex.: A venda de combustível pode ser tributada pelo IS (União) e pelo ICMS (Estado).

Como regra, o bis in idem e a bitributação são evitados no Sistema Tributário Brasileiro, por afrontarem princípios como a razoabilidade e a segurança jurídica. No entanto, a Constituição Federal admite expressamente essas situações no caso do IS, **permitindo que ele tenha o mesmo FG e BC de outros tributos**, inclusive Estaduais e Municipais. Trata-se, portanto, de exceção autorizada pela CF/88.



IS: Alíquotas

Fixação das Alíquotas	Embora o Imposto Seletivo (IS) seja criado por Lei Complementar, suas alíquotas podem ser fixadas e alteradas por LEI ORDINÁRIA. 🦋	
Modalidades de Alíquota	As Alíquotas do Imposto Seletivo podem assumir 2 modalidades:	
	1. Específica	Valor fixo por unidade de medida. Ex. 1: Litro – R\$5,50 por litro de gasolina. Ex. 2: Quilo – R\$40,00 por quilo de tabaco. Ex. 3: Unidade – R\$2,00 por cigarro. Ex. 4: Metro cúbico – R\$9,30 por m³ de gás natural.
	2. Ad Valorem	Percentual sobre o valor do produto. Ex.: 10% sobre um celular de R\$1.000 gera IS de R\$100.
Extração de Produtos	Como explicado na tabela anterior, o IS será cobrado mesmo que o produto seja exportado, pois incide independentemente da destinação. A Alíquota MÁXIMA será de 1% do valor de mercado do bem extraído. Ex.: Os 500 kg de ouro extraídos pela Falcone Gold tem valor de mercado total de R\$150 milhões. Como a Alíquota máxima do Imposto Seletivo na extração é de 1%, o tributo devido será de no máximo R\$1,5 milhão, independentemente de o ouro ser exportado ou vendido no mercado interno.	



Imposto Seletivo (IS)

(EC 132/2023)

O Imposto Seletivo tem como objetivo **INFLUENCIAR O COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES**, ao aplicar maior tributação sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como **cigarros**, **bebidas alcoólicas** e **combustíveis fósseis**, atuando como um **Instrumento Extrafiscal** que vai além da simples arrecadação e busca estimular escolhas mais responsáveis e sustentáveis.

Incidência Monofásica

PRODUÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO

IMPORTAÇÃO

EXTRAÇÃO

De bens e serviços **prejudiciais à SAÚDE** ou ao **MEIO AMBIENTE**, nos termos de Lei Complementar

⚠ Na **EXTRAÇÃO** o imposto será cobrado **independentemente da destinação**.

Derivados de Petróleo

Combustíveis

Minerais

Exportações

Energia Elétrica

Serviços de Telecomunicações

Não Incidência

Base de Cálculo (BC)

O IS será calculado **“por fora”**, ou seja, seu valor **NÃO ENTRA** no preço sobre o qual ele é calculado.

Integração com Outros Tributos

ICMS

IBS

ISS

CBS

Imposto Seletivo

PIS

Esses tributos **incidirão** sobre um valor que já inclui o IS.

Bis In Idem e Bitributação permitida

O IS **PODERÁ** ter o mesmo **FATO GERADOR** e **BASE DE CÁLCULO** de outros tributos.

Alíquotas

Fixadas e Alteradas por **Lei Ordinária**

Modalidades

Específica

Valor fixo por unidade de medida.

Ad Valorem

Percentual sobre o valor do produto.

SEÇÃO 2.1

Transição para o Contribuinte (2026 a 2032)

A EC 132/2023 não trocou 5 tributos por 2 da noite para o dia. Ela criou **dois processos distintos de transição**: um voltado ao **Contribuinte**, que substitui gradualmente os tributos antigos pela CBS e pelo IBS ao longo de sete anos (2026 a 2032), e um **Federativo**, que redistribui a Arrecadação entre os Entes ao longo de quase cinco décadas (2029 a 2077). O primeiro é visível no dia a dia das empresas. O segundo é invisível para o consumidor, mas decisivo para o equilíbrio fiscal do país. Aqui começa o estudo do primeiro processo: cada etapa tem suas próprias regras, e as bancas conhecem bem esses detalhes.

- Dominaremos as **etapas da transição de 2026 a 2032**, com foco nas diferenças entre a cobrança simbólica de 2026, a substituição efetiva de 2027 e a extinção gradual de ICMS e ISS de 2029 a 2032.
- Identificaremos as regras de **Compensação, Ressarcimento e dispensa de recolhimento** aplicáveis ao ano de teste, entendendo que a cobrança simbólica não representa custo adicional ao Contribuinte.
- Atenção especial para às **Alíquotas de Referência**, seu papel na manutenção da Arrecadação, os Entes beneficiados e os períodos de aplicação.

💡 A **Transição Federativa**, com seus percentuais de retenção, seguro-receita e Créditos acumulados de ICMS, será detalhada na Seção 2.2, logo a seguir.

N3
IMPORTANTE

A Transição para o Contribuinte já foi cobrada em provas de **2024 e 2025** por **FGV, CEBRASPE e QUADRIX**. O cronograma de redução do ICMS e ISS (9/10, 8/10, 7/10 e 6/10) e a extinção do PIS/Cofins a partir de 2027 foram os pontos mais explorados, ainda sem presença confirmada nas provas de 2026.

METAS DE APRENDIZADO

- ✓ Compreender a **lógica da dupla transição da Reforma Tributária**, distinguindo a Transição para o Contribuinte (2026 a 2032) da Transição Federativa (2029 a 2077) em objetivos, duração e visibilidade.
- ✓ Identificar os **tributos extintos a partir de 2027** (PIS, Cofins, Contribuição sobre Importação), incluindo o fim do IOF sobre Seguros e a regra de Não Cumulatividade entre IS e IPI.
- ✓ Fixar a lógica da **cobrança simbólica em 2026** e as **Alíquotas aplicadas ao IBS e à CBS**, com foco na destinação da Arrecadação e nas regras de Compensação e Ressarcimento.
- ✓ Dominar o **cronograma de redução gradual das Alíquotas do ICMS e ISS de 2029 a 2032**, com os percentuais anuais: 9/10 em 2029, 8/10 em 2030, 7/10 em 2031 e 6/10 em 2032, com extinção definitiva em 2033.
- ✓ Conhecer o mecanismo das **Alíquotas de Referência**, entendendo como são fixadas, por quem, em que periodicidade e para quais Entes Federativos se destinam em cada período.
- ✓ Reconhecer o **papel do TCU** e do **Senado Federal** na fixação anual das Alíquotas de Referência, e a dispensa do princípio da Anterioridade Nonagesimal nesse contexto.



Visão Geral: Dupla Transição da Reforma Tributária	
A Reforma Tributária estabeleceu 2 processos distintos de transição : um voltado ao contribuinte e outro à reorganização federativa .	
Por que é necessário?	As regras de transição da Reforma Tributária são fundamentais para garantir uma adaptação gradual e segura ao novo sistema de tributação sobre o consumo . Elas evitam mudanças bruscas que poderiam causar insegurança jurídica ou perdas de arrecadação para os Entes Federativos.
1. Transição para o Consumidor/Contribuinte	
Duração	7 anos (2026 a 2032)
Objetivo	SUBSTITUIÇÃO GRADUAL dos 5 tributos sobre o consumo: Tributos Extintos × PIS × Cofins × ICMS × ISS % IPI [Alíquotas reduzidas a 0] → Tributos Novos ✓ CBS (Federal) ✓ IBS (Estadual e Municipal)
Fim da Transição	Em 2033 , a CBS e o IBS substituirão integralmente os tributos antigos.
Característica	VISÍVEL para empresas, consumidores e sistemas de arrecadação , pois envolve a substituição progressiva de tributos no dia a dia da atividade econômica, impactando a emissão de notas fiscais, a escrituração, o cálculo de tributos e, eventualmente, os preços ao consumidor final..
2. Transição Federativa	
Duração	50 anos (2029 a 2077)
Objetivo	O objetivo é REALOCAR AS RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE FORMA GRADUAL, transferindo a arrecadação do local de produção (origem) para o local onde ocorre o consumo (destino), beneficiando os Entes Federativos mais consumidores. Local de Arrecadação: Local de Produção (origem) → Local do Consumo (destino)
Característica	Essa transição, embora profunda, ocorre de forma INVISÍVEL para o consumidor, pois NÃO altera diretamente os preços ou a forma de pagamento dos tributos no varejo . Ela afeta principalmente a redistribuição interna da arrecadação entre Estados e Municípios, sem impacto perceptível imediato para quem consome bens e serviços.

Etapas da Transição para o Consumidor/Contribuinte		
Período de 7 anos (2026 a 2032) em que os cinco tributos atuais sobre o consumo (PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI) serão gradualmente substituídos pelos novos tributos CBS (Federal) e IBS (Estadual e Municipal) .		
2026 (Ano de Teste)		
Cobrança Simbólica	IBS	0,1% (somente Alíquota Estadual) A arrecadação será destinada ao Comitê Gestor do IBS e ao Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais 💡 Para mais detalhes, confira a tabela: Fundos da Reforma Tributária
	CBS	0,9% Toda a receita da CBS será aplicada à Seguridade Social, desde o início da sua cobrança
Compensação	Embora ocorra a cobrança simbólica do IBS e da CBS, o montante efetivamente recolhido por cada contribuinte não representará um custo tributário adicional, pois poderá ser COMPENSADO. Ex.: Uma empresa que recolheu R\$1.000,00 de CBS em 2026 poderá usar esse valor para quitar parte de sua obrigação de Cofins, reduzindo o valor que efetivamente teria que desembolsar. O valor pago poderá ser utilizado para abater débitos de tributos federais substituídos, como o PIS, a Cofins e a Contribuição sobre a Importação de Bens e Serviços.	
Ressarcimento	Se o contribuinte NÃO TIVER débitos suficientes para compensar, poderá solicitar o RESSARCIMENTO do valor pago, que deverá ser feito pela União em até 60 dias, mediante requerimento. Ex.: Uma microempresa sem débitos federais apura R\$500 de IBS em 2026. Caso não consiga compensar, poderá pedir ressarcimento do valor pago.	
Dispensa de Recolhimento	Contribuintes que cumprirem corretamente as obrigações acessórias (como a emissão de documentos fiscais e a escrituração adequada) PODERÃO ser dispensados do recolhimento do pagamento do IBS em 2026. ↳ Essa dispensa dependerá de regulamentação por Lei Complementar (LC), que definirá os critérios específicos para sua aplicação	
2027 e 2028 (Início da Substituição Real)		
Cobrança Efetiva da CBS e do IS	A partir de 2027, inicia-se a cobrança efetiva dos dois novos tributos federais: ✓ CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços): substitui PIS, Cofins e Contribuição sobre Importações. ✓ IS (Imposto Seletivo): entra no lugar do IPI em certas situações, com foco extrafiscal.	Esses tributos somente serão exigidos APÓS regulamentação por LC.
Extinção de Tributos	Essa extinção ocorrerá somente APÓS a regulamentação da CBS por Lei Complementar, que definirá todos os aspectos técnicos da nova contribuição. A partir de 2027, DEIXAM DE EXISTIR os seguintes tributos: ✗ PIS ✗ COFINS ✗ Contribuição sobre a Importação de Bens e Serviços	
Fim do IOF sobre Seguros	A partir de 2027, operações de seguro DEIXAM DE SER TRIBUTADAS pelo Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF). Ex.: Seguro de imóvel de R\$2.000 que antes recolhia IOF agora será tributado apenas por CBS/IBS. Essas operações passam a ser tributadas pela CBS e pelo IBS, integrando-se ao novo modelo. Isso elimina a sobreposição de tributos e reforça a unificação da base de consumo.	
	Incidência do IOF: Até 2026 - Operações de Crédito - Operações de Câmbio - Operações de Seguro - Operações relativas a Títulos ou Valores Mobiliários → A partir de 2027 - Operações de Crédito - Operações de Câmbio Operações de seguro - Operações relativas a Títulos ou Valores Mobiliários	

Não Cumulatividade entre IS e IPI	A Reforma Tributária estabelece uma regra expressa de não cumulatividade entre o IS e o IPI, para evitar dupla tributação sobre um mesmo produto. Isso significa que se um bem for tributado pelo IS, o IPI não poderá ser cobrado sobre ele e vice-versa. Ex.: Um automóvel que for tributado pelo Imposto Seletivo devido a seu impacto ambiental ou consumo energético não será mais tributado pelo IPI.				
Cobrança Real de IBS	A <u>cobrança do IBS</u> passa a ser efetiva, com DIVISÃO entre Estado e Município. Essa etapa representa o início da implantação prática do modelo federativo do IBS, que será gradualmente ampliado e consolidado nos anos posteriores. <table><tr><td>IBS Estadual</td><td>0,05%</td></tr><tr><td>IBS Municipal</td><td>0,05%</td></tr></table>	IBS Estadual	0,05%	IBS Municipal	0,05%
IBS Estadual	0,05%				
IBS Municipal	0,05%				
Redução Estratégica da CBS	A redução serve para neutralizar o impacto financeiro da entrada do IBS, evitando que a soma dos tributos (CBS + IBS) gere aumento na carga tributária durante a transição. <table><tr><td>CBS</td><td>Redução de 0,1%</td></tr></table> Ex.: Se a CBS fosse 9%, ela será aplicada a 8,9% em 2027 e 2028.	CBS	Redução de 0,1%		
CBS	Redução de 0,1%				

2029 a 2032 (Extinção Gradual do ICMS e do ISS)

A EC 132/2023 instituiu um cronograma de REDUÇÃO PROGRESSIVA das alíquotas do ICMS e ISS , preparando o terreno para a extinção definitiva desses tributos em 2033 . Durante esse período, o novo tributo (IBS) ganha espaço, enquanto os tributos antigos perdem força.		
Redução das Alíquotas do ICMS e ISS	A cada ano, as alíquotas dos dois tributos serão aplicadas sobre uma proporção DECRESCENTE das alíquotas vigentes em 2028:	
	Ano	Proporção Aplicada
	2029	90% (9/10)
	2030	80% (8/10)
	2031	70% (7/10)
	2032	60% (6/10)
	2033	SERÃO EXTINTOS COMPLETAMENTE
Ex.: Um serviço de streaming contratado em 2028 está sujeito ao ISS com Alíquota de 5%. Com o início da transição em 2029, essa Alíquota será reduzida para 4,5% (90% do valor original). Em 2030, será aplicada uma Alíquota de 4% (80%). Em 2031, a Alíquota será de 3,5% (70%). E em 2032, cairá para 3% (60%). A partir de 2033, o ISS será extinto, sendo a tributação do serviço absorvida pelo IBS, dentro do novo modelo unificado de arrecadação sobre o consumo.		
💡 Nesse contexto, as <u>Alíquotas de Referência</u> assumem papel fundamental para assegurar a arrecadação dos Entes federativos. Você verá sobre isso em tabela abaixo.		
Redução dos Benefícios Fiscais	Os Incentivos e Benefícios fiscais vinculados ao ICMS e ISS também serão reduzidos nas mesmas proporções anuais , mantendo a lógica de equilíbrio e transição ordenada. Ex.: Uma indústria localizada em região incentivada pagava, em 2028, 2% de ICMS, com base em um benefício fiscal concedido sobre uma Alíquota nominal de 5%. Com a transição prevista, esse benefício será gradualmente reduzido, acompanhando a diminuição das alíquotas do ICMS. Em 2029, o ICMS efetivamente pago será de 1,8% (90% de 2%); em 2030, será de 1,6% (80%); em 2031, cairá para 1,4% (70%); e, em 2032, será de apenas 1,2% (60%). A partir de 2033, o ICMS será totalmente extinto, e a tributação sobre o consumo será realizada apenas por meio do IBS.	
2029 a 2032 (Extinção Definitiva)		
ICMS e ISS	A partir de 1º de janeiro de 2033 , o ICMS e o ISS serão oficialmente extintos (art. 129 do ADCT), e a tributação sobre o consumo passará a ocorrer EXCLUSIVAMENTE por meio do IBS e da CBS.	

LINHA DO TEMPO

Transição da Reforma para o Consumidor/Contribuinte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PIS	SEM ALTERAÇÃO	EXTINÇÃO						
COFINS	SEM ALTERAÇÃO	EXTINÇÃO						
ICMS	SEM ALTERAÇÃO	SEM ALTERAÇÃO	SEM ALTERAÇÃO	90% DA ALÍQUOTA	80% DA ALÍQUOTA	70% DA ALÍQUOTA	60% DA ALÍQUOTA	EXTINÇÃO
ISS	SEM ALTERAÇÃO	SEM ALTERAÇÃO	SEM ALTERAÇÃO	90% DA ALÍQUOTA	80% DA ALÍQUOTA	70% DA ALÍQUOTA	60% DA ALÍQUOTA	EXTINÇÃO
IPI	SEM ALTERAÇÃO	Alíquota Reduzida a Zero e mantido para Produtos da Zona Franca de Manaus (ZFM)						
CBS	ALÍQUOTA DE 0,9%	REDUÇÃO DE 0,1% ATÉ 2028	Alíquotas definidas por Resolução do Senado Federal, de acordo com limites previstos em Lei Complementar					
IBS	ALÍQUOTA DE 0,1% (ESTADUAL)	0,05% (ESTADUAL) 0,05% (MUNICIPAL)	Alíquotas definidas por Resolução do Senado Federal, de acordo com limites previstos em Lei Complementar					
IS	Alíquotas e Bases de Cálculo definidas por Lei Ordinária.							

Esquema: Transição para o Consumidor/Contribuinte

Alíquotas de Referência na Transição

Relembre as regras aplicáveis à Alíquota de Referência na tabela da **Apostila 2**.

Durante a transição para o novo Sistema Tributário, as **Alíquotas de Referência** serão fundamentais para **garantir a manutenção da carga tributária**. Elas servem como **parâmetros que asseguram que a arrecadação dos novos tributos (IBS e CBS) SEJA EQUIVALENTE à arrecadação dos tributos extintos ou reduzidos (ICMS, ISS, PIS, Cofins, IPI e IOF-Seguros)**.

💡 O objetivo é evitar perdas para a União, Estados e Municípios, garantindo equilíbrio Federativo.

Períodos e Critérios de Fixação

As **Alíquotas de referência serão fixadas ANUALMENTE** pelo **Senado Federal**, **com base** em **cálculos realizados** pelo **Tribunal de Contas da União (TCU)**, a fim de assegurar a manutenção da carga tributária durante o período de transição.

- Para isso, o **Comitê Gestor do IBS** e os **Entes Federativos** devem obrigatoriamente **fornecer ao TCU** todos os **dados necessários à realização desses cálculos**.
- As **Alíquotas** **deverão ser definidas no ANO ANTERIOR à sua aplicação**, não sendo necessário respeitar o princípio da Anterioridade Nonagesimal (Noventena).

Período	Entes Beneficiados	Tributo Novo	Compensa a Perda do
2027 a 2033	União	CBS e IS	PIS, Cofins, Contribuição sobre a Importação, IPI e IOF-Seguros
2029 a 2033	Estados e DF	IBS	ICMS e de receitas destinadas a Fundos Estaduais financiados por contribuições estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, Regime Especial ou outro tratamento diferenciado.
	Municípios e DF		ISS

SEÇÃO 2.2

Transição Federativa (2029 a 2077)

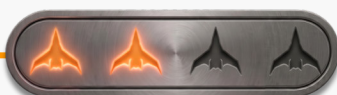
O novo sistema tributa no destino, não na origem. Essa mudança é profunda para os Entes Federativos: estados produtores perdem, estados consumidores ganham. Para evitar choques fiscais ao longo de quase cinco décadas, a Reforma criou um mecanismo gradual de retenção e redistribuição da Arrecadação do IBS, invisível para o consumidor, mas decisivo para o equilíbrio federativo do país.

O **IBS depende fortemente de LC** por envolver Entes Federativos diversos: *Estados, Municípios e o Distrito Federal. Praticamente todos os seus aspectos operacionais exigem regulamentação por esse instrumento.*

- Compreenderemos os percentuais de retenção da Arrecadação do IBS ao longo do período de 2029 a 2077, e como esses valores são redistribuídos entre Estados, DF e Municípios.
- Identificaremos as regras do seguro-receita, critérios de cálculo, objetivo e cronograma de redução progressiva.
- Fixaremos as regras de Compensação de Créditos acumulados de ICMS, prazos de homologação, formas de uso e possibilidade de Ressarcimento.



Compreender o que cabe à LC e o que pode ser tratado por Lei Ordinária **é um ponto que pode confundir**. Fique atento(a) às distinções entre o que se aplica só ao IBS, só à CBS e o que é comum aos dois.



N2
RELEVANTE

A Transição Federativa ainda **não registra cobrança direta expressiva nas provas**. Sua relevância está na estrutura: ela define como os Entes Federativos serão financiados nas próximas décadas e por que o modelo de destino exige quase 50 anos de adaptação.

METAS DE APRENDIZADO

- ☑ Compreender a **lógica da transição do modelo de ORIGEM para o modelo de DESTINO** na Arrecadação do IBS, e por que ela exige um período de adaptação de quase 50 anos.
- ☑ Identificar os **percentuais de retenção nos diferentes períodos**, e os **critérios de redistribuição** entre Estados, DF e Municípios.
- ☑ Dominar o **funcionamento do seguro-receita**, incluindo o percentual de 5%, o critério de menor Arrecadação per capita e o limite de 3 X Média Nacional.
- ☑ Fixar as **regras de homologação dos Créditos acumulados de ICMS**, prazo de resposta do Ente, **homologação automática** por silêncio e **aproveitamento de Créditos** reconhecidos após 2032.
- ☑ Conhecer os **prazos de Compensação dos Créditos homologados com o IBS**, distinguindo o prazo para bens do Ativo Permanente (Lei Kandir) e para os demais Créditos (240 parcelas mensais).



Transição Federativa

Adoção gradual do **princípio do DESTINO**, com mecanismos de compensação e redistribuição para mitigar perdas de Entes produtores e promover equilíbrio fiscal entre Estados, DF e Municípios.

Durante o período de transição (2029 a 2077), **uma parte da arrecadação do IBS** será **RETIDA para redistribuição entre os Entes Federativos (Estados, Distrito Federal e Municípios)**, com base nas **Alíquotas de Referência**.

💡 O objetivo é garantir que a transição do modelo “origem” para o modelo “DESTINO” ocorra de forma **gradual e equilibrada**.

Percentuais de Retenção	2029 a 2032	80% da arrecadação será retida.	
	2033	90% da arrecadação será retida.	
	2034 a 2077	A retenção será reduzida anualmente em 1/45 do valor de 90%, até sua eliminação total em 2078.	
Ex.: Em 2030, o Estado do Paraná arrecada R\$100 milhões com o IBS. Como a regra de transição prevê uma retenção de 80% nesse período (2029 a 2032), apenas R\$20 milhões ficam com o Estado, enquanto os outros R\$80 milhões são destinados à redistribuição entre os entes federativos, conforme os critérios estabelecidos na Reforma.			
Critérios de Redistribuição	Os valores retidos durante a transição do IBS serão REDISTRIBUÍDOS entre Estados, DF e Municípios com base na MÉDIA HISTÓRICA de arrecadação de cada Ente.		
	Essa Redistribuição segue os seguintes Critérios	Estados	- Arrecadação do ICMS <i>após repasse de 25% aos Municípios.</i> Receitas destinadas a Fundos Estaduais oriundas de contribuições estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado relativo ao ICMS.
		Distrito Federal	- Arrecadação de ICMS - Arrecadação de ISS
		Municípios	- Receita do ISS - Receita oriunda da COTA-PARTE de ICMS
	Comitê Gestor do IBS	Esse modelo de redistribuição é regido por regras definidas para assegurar transparência e eficiência, sendo SUPERVISIONADO diretamente pelo Comitê Gestor do IBS , responsável por coordenar e fiscalizar a correta aplicação dos critérios de partilha.	
Seguro-receita	Após a retenção inicial , será retido mais 5% da arrecadação líquida do IBS para compensar Entes com MENOR arrecadação per capita . Ex.: Município Alfa tem arrecadação per capita de R\$80, enquanto a média nacional é R\$200. Como a receita per capita do Município Alfa é bem inferior à média nacional, ele receberá parte dos 5% do seguro-receita, para que sua arrecadação se aproxime dos demais Entes. Esse repasse serve como uma compensação, reduzindo desigualdades durante a transição do novo sistema tributário.		
	Critérios do Seguro-Receita	A retenção adicional de 5% considera a relação entre: - A arrecadação efetiva do IBS obtida por cada Ente federativo. - A receita média per capita, <i>limitada a até 3 vezes a média nacional.</i> <u>Quanto MENOR essa razão</u> , MAIOR será o repasse compensatório para o Ente beneficiado.	
Distribuição Futura	Ao fim da transição , a arrecadação do IBS será integralmente destinada ao local onde ocorre o CONSUMO . Após o fim da transição, os 5% destinados ao seguro-receita serão gradativamente reduzidos, conforme cronograma definido em lei complementar.		

Créditos Acumulados de ICMS na Transição

Durante a Transição para o novo sistema do IBS, os contribuintes **PODERÃO COMPENSAR saldos credores de ICMS existentes até 2032**, assegurando segurança jurídica e previsibilidade.

Homologação dos Créditos	• Créditos válidos: Apenas aqueles com aproveitamento ou ressarcimento permitidos pela legislação vigente até 31/12/2032. • Solicitação: O contribuinte deve apresentar pedido de homologação ao Ente Federativo. • Prazo de resposta: definido por LC. ↳ Se o Ente não responder no prazo, os Créditos serão AUTOMATICAMENTE homologados. • Créditos reconhecidos após 2032 também PODERÃO ser aproveitados.
Compensação com IBS	• Forma de uso: Créditos homologados serão informados ao Comitê Gestor do IBS para abatimento do novo imposto. • Prazos de compensação: ◦ Bens do Ativo Permanente: Segue o prazo remanescente da Lei Kandir. ◦ Demais créditos: Compensação em 240 parcelas mensais (20 anos).
Atualização Monetária	A partir de 2033 , os Créditos serão corrigidos pelo IPCA (ou índice equivalente).
Transferência e Ressarcimento	LC disporá sobre: • Transferência dos Créditos a terceiros. • Ressarcimento pelo Comitê Gestor caso a compensação com IBS não seja possível.

💡 Os Créditos acumulados de ICMS representam um passivo real das empresas com o sistema antigo.

Sem uma regra de aproveitamento, a extinção do ICMS simplesmente os apagaria, gerando perdas concretas para os Contribuintes.

Essa regra garante que esses saldos NÃO SEJAM PERDIDOS: eles podem ser homologados, atualizados pelo IPCA a partir de 2033 e usados para abater o IBS ao longo do tempo, ou até transferidos e ressarcidos quando a Compensação direta não for possível.

Ex.: A empresa Bat Distribuidora acumulou R\$500 mil de Créditos de ICMS até 31/12/2032, valor que surgiu porque ela pagou ICMS nas etapas anteriores da cadeia e tinha direito a recuperar esse montante, mas ainda não havia conseguido compensá-lo integralmente antes da extinção do imposto. Ela apresenta o pedido de homologação ao Estado, que confirma o saldo. A partir de 2033, esse valor passa a ser corrigido pelo IPCA. Como optou pela Compensação com IBS, a empresa abaterá o montante em 240 parcelas mensais de R\$2.083, diretamente do IBS devido a cada mês, até zerar o saldo.

SEÇÃO 3

CPPS & Fundos da Reforma Tributária

Com a extinção gradual do ICMS e dos Benefícios Fiscais a ele vinculados, surgiu um problema concreto: **como garantir que políticas estruturantes e diferenciações regionais não sejam eliminadas abruptamente?** A Reforma respondeu com instrumentos específicos: a **CPPS** para Estados com Fundos preexistentes, e uma **arquitetura de Fundos** voltados à *Compensação, ao desenvolvimento regional e à sustentabilidade de regiões vulneráveis*. O **FNDR**, em particular, já é presença frequente nas provas.

- Veremos a **lógica e os requisitos da CPPS**, entendendo quais estados podem instituí-la e as restrições de Alíquota, Base de Incidência e destinação.
- Identificaremos a **estrutura e os critérios de distribuição do FNDR**, com foco nos percentuais por população (30%) e coeficiente do FPE (70%).
- **Distinguiremos as regras do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais dos demais Fundos regionais**, com atenção ao cronograma de repasses da União e às condições de elegibilidade.



N4
OBRIGATÓRIO

O **FNDR** é o tema mais cobrado desta seção, com presença confirmada em provas de **2024, 2025 e 2026** por **FCC, CEBRASPE, FGV, IBGP e RBO**. A CPPS e o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais também já foram explorados pelas bancas.

METAS DE APRENDIZADO

- ✓ Compreender a **finalidade da CPPS** e as **condições para sua instituição pelos Estados**, incluindo a limitação temporal até 31/12/2043 e as restrições de Alíquota e Base de Incidência.
- ✓ Identificar os **objetivos e as diretrizes de aplicação do FNDR**, com ênfase nos três pilares: *Infraestrutura, Fomento a Atividades Produtivas e Ciência, Tecnologia e Inovação*.
- ✓ Fixar os **critérios de distribuição do FNDR** e o **papel do TCU** na definição dos coeficientes.
- ✓ Dominar o **cronograma de repasses da União ao Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais**, as **condições de elegibilidade** e a destinação do saldo remanescente em 2032 ao FNDR.
- ✓ Distinguir as finalidades do **FUNDSAM** e do **Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos Estados da Amazônia Ocidental e do Amapá**, entendendo seu papel na **Compensação de perdas da ZFM** e na **diversificação econômica regional**.



Contribuição sobre Produtos Primários e Semielaborados (CPPS)																	
Pra que serve?	Criada pela Reforma, a CPPS PERMITE que Estados que possuíam Fundos financiados por Contribuições vinculadas ao ICMS possam manter Contribuições semelhantes, desvinculadas do imposto, com vigência até 31/12/2043. 🦋 Ex.: Uma empresa envia soja a um estabelecimento exportador e, por isso, não paga ICMS na saída inicial, desde que comprove a exportação depois. Para manter o benefício, o estado exigia uma Contribuição vinculada a Fundo de Infraestrutura. Com a Reforma, essa contribuição passa a ser a CPPS, desvinculada do ICMS, mas com a mesma finalidade, Alíquota limitada e Base de Cálculo igual ou mais restrita. Assim, os Estados que já tinham essas Contribuições até 30/04/2023 poderão instituí-las novamente, respeitando os mesmos limites e destinação. • Evita ruptura na arrecadação de Fundos estruturais já existentes. • NÃO implica novo tributo nacional: a CPPS é FACULTATIVA e limitada aos Estados que já possuíam esses Fundos. 💡 A finalidade é garantir a continuidade de investimentos em Infraestrutura e Habitação, sem aumento de Carga Tributária.																
Exemplos de Fundos Substituídos pela CPPS	<table><tr><th>Estado</th><th>Fundo</th><th>Finalidade</th></tr><tr><td>GO</td><td>FUNDEINFRA</td><td>Obras de infraestrutura.</td></tr><tr><td>PA</td><td>FDE</td><td>Desenvolvimento econômico e regional.</td></tr><tr><td>MT</td><td>FETHAB</td><td>Transporte, habitação, saúde e educação.</td></tr><tr><td>MS</td><td>FADEPE</td><td>Equilíbrio fiscal e crescimento econômico.</td></tr></table>		Estado	Fundo	Finalidade	GO	FUNDEINFRA	Obras de infraestrutura.	PA	FDE	Desenvolvimento econômico e regional.	MT	FETHAB	Transporte, habitação, saúde e educação.	MS	FADEPE	Equilíbrio fiscal e crescimento econômico.
Estado	Fundo	Finalidade															
GO	FUNDEINFRA	Obras de infraestrutura.															
PA	FDE	Desenvolvimento econômico e regional.															
MT	FETHAB	Transporte, habitação, saúde e educação.															
MS	FADEPE	Equilíbrio fiscal e crescimento econômico.															
Regras da CPPS	✓ Somente para Estados com Fundos vigentes em 30/04/2023. ✓ A nova Alíquota NÃO PODE ser superior à anterior. ✓ A Base de Incidência NÃO PODE ser mais ampla. ✓ A Receita deve manter a mesma destinação (Infraestrutura, Habitação, etc.). ✓ Extinção automática da Contribuição antiga ao instituir a CPPS. ✓ Vigência limitada até 31/12/2043. ✓ Receitas NÃO SERÃO CONSIDERADAS na Repartição Federativa.																

Fundos da Reforma Tributária	
Objetivo dos Fundos	Os fundos foram criados pela Reforma para ASSEGURAR A CONTINUIDADE de políticas estratégicas, estimular a inovação e fortalecer a autonomia dos Entes Federativos.

Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR)		
O FNDR tem como propósito reduzir as desigualdades regionais e sociais do país. 🦋 💡 Sua função central é impulsionar o desenvolvimento sustentável em diferentes regiões, promovendo maior Equilíbrio Federativo e fortalecendo a coesão nacional.		
Destinação do Fundo	• Infraestrutura: Financiamento de estudos, projetos e obras que ampliem a conectividade logística e apoiem o crescimento econômico regional, como rodovias, ferrovias e redes de energia. • Fomento a Atividades Produtivas: Apoio a setores com alto potencial de geração de emprego e renda, por meio de incentivos e subvenções financeiras, como a instalação de polos industriais ou apoio à agricultura familiar. • Ciência, Tecnologia e Inovação: Investimentos em centros de pesquisa, incubadoras de startups e projetos de inovação voltados para setores estratégicos, como biotecnologia e energias renováveis. 🦋	
Diretrizes de Aplicação	O FNDR observa regras específicas para garantir boa gestão e efetividade dos recursos: • Transferência Integral: A União repassa 100% dos recursos aos Estados e ao DF, sem retenções, para assegurar autonomia na execução. • Prioridade à Sustentabilidade: Projetos com foco em energia limpa, reflorestamento ou redução de emissão de carbono têm prioridade na seleção. • Autonomia Federativa: Estados e o DF decidem como aplicar os recursos, desde que atendam aos objetivos do FNDR estabelecidos na EC 132/2023.	
Cálculo da Distribuição 🦋	A partilha dos recursos entre os entes é feita com base em dois critérios: • População (30%) Ex.: Estados mais populosos, como São Paulo ou Bahia, recebem parcelas maiores. • Coefficiente do FPE (70%) Ex.: Estados menos desenvolvidos, como Maranhão ou Piauí, são priorizados pela lógica do FPE.	
	<table><tr><td>Responsável pelo Cálculo</td><td>O Tribunal de Contas da União (TCU) é quem define os coeficientes e regulamenta o FNDR, garantindo critérios técnicos, imparcialidade e transparência.</td></tr></table>	Responsável pelo Cálculo
Responsável pelo Cálculo	O Tribunal de Contas da União (TCU) é quem define os coeficientes e regulamenta o FNDR, garantindo critérios técnicos, imparcialidade e transparência.	



Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais

Esse fundo tem como objetivo **compensar**, entre 2029 e 2032, os **impactos da extinção do ICMS sobre benefícios fiscais onerosos concedidos por prazo certo e sob condição**.

- A compensação será feita por meio de **repasses da União** a **PESSOAS FÍSICAS ou JURÍDICAS** *que preencham os requisitos legais*.

Requisitos Para Receber a Compensação	✓ Concessão regular até 31/05/2023, com ou sem prorrogação. ✓ Registro e depósito conforme LC 160/2017, quando exigido. ✓ Cumprimento tempestivo das condições impostas pela norma concessiva. <i>Ex.: A empresa se comprometeu a gerar 200 empregos em 12 meses. Cumpriu essa exigência no prazo estipulado, conforme atestado por relatório da secretaria estadual de desenvolvimento.</i> ✓ Caráter oneroso do benefício: concedido por prazo certo e sob condição.
--	---

Cronograma de Repasses da União ao Fundo

Ano	Valor Corrigido (IPCA)
2025	R\$ 8 bilhões
2026	R\$ 16 bilhões
2027	R\$ 24 bilhões
2028	R\$ 32 bilhões
2029	R\$ 32 bilhões
2030	R\$ 24 bilhões
2031	R\$ 16 bilhões
2032	R\$ 8 bilhões

Observações Importantes	- A União deve complementar os recursos em caso de insuficiência para pagamento. - O saldo remanescente em 2032 será transferido ao FNDR, sem deduções nos valores previstos na EC. - Serão VEDADAS prorrogações dos prazos para reinstituição irregular de benefícios. Lei Complementar regulamentará critérios de cálculo e procedimentos de habilitação.
--------------------------------	--

Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas (FUNDSAM)



O FUNDSAM tem como **finalidades**:

- Promover o **desenvolvimento econômico no Estado do Amazonas**.
- Diversificar as atividades econômicas locais, reduzindo a dependência da Zona Franca de Manaus (ZFM)**.
- Compensar perdas de arrecadação** do Estado do Amazonas com a transição para o IBS e CBS.
- Manter o diferencial competitivo** da ZFM e das áreas de livre comércio existentes até 31/05/2023.

Ex.: Uma empresa da ZFM perde parte dos benefícios fiscais com a transição para IBS/CBS. Para preservar sua competitividade e apoiar a inovação, o FUNDSAM poderá fornecer incentivos financeiros ou apoiar projetos de diversificação produtiva, compensando a perda.

Funcionamento	- A União será responsável pela gestão do fundo e pelo repasso dos recursos. - O Estado do Amazonas participará ativamente da definição das políticas, <i>garantindo alinhamento com suas realidades e prioridades</i>.
Regulação	A Lei Complementar (a ser editada) deverá definir: - Montante mínimo anual de aportes da União ao fundo. Crêterios de correção monetária para preservar o valor dos recursos. Regras para compensar perdas de arrecadação estadual provocadas pela nova sistemática tributária.

Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos Estados da Amazônia Ocidental e do Amapá

💡 Similar ao FUNDSAM.

Também será criado o **Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos Estados da Amazônia Ocidental e do Amapá**, com objetivos semelhantes:

- Estimular o **desenvolvimento econômico sustentável** nesses estados.
- Diversificar suas economias**, com respeito ao meio ambiente.
- A **gestão** será da **União**, com **participação efetiva** dos **Estados beneficiados**.

APOSTILA 4

ARQUIVO DE PROVAS

CADERNO ATUALIZADO: 03/06/2026

// MAXIMIZE SEU TREINO

6 DICAS DE ALTO RENDIMENTO

01

ESTUDE A APOSTILA ANTES DE RESOLVER O CADERNO.

Consolide a base teórica antes de testar a sua retenção.

02

DIVIDA EM BLOCOS DE 15 A 25 QUESTÕES

Mantenha a concentração no nível máximo e evite o esgotamento cognitivo.

03

RESOLVA NO MODO ALEATÓRIO [TECLA L]

Simule o cenário real de prova e force a adaptação rápida entre diferentes assuntos.

04

SALVE OS ERROS NO CADERNO DE FAVORITAS

Registre as questões erradas para revisão direcionada.

05

RECONHEÇA OS PADRÕES DE CADA BANCA

Entenda a linguagem e as armadilhas recorrentes do seu examinador.

06

LEIA OS COMENTÁRIOS, ATÉ DAS QUE ACERTAR

Entenda o raciocínio completo, fixe a base legal e evite acertar apenas por intuição.



Clique no **botão** acima para acessar

OU aponte a câmera para o QR Code

MINUTAGEM — VÁ DIRETO PARA A SEÇÃO

00:00
~1 min

ABERTURA
Introdução do OBATVOX e da Apostila 4

01:02
~5 min

SEÇÃO 1
Imposto Seletivo
Extrafiscalidade, incidência, cálculo "por fora" e bitributação.

05:32
~3 min

SEÇÃO 2.1
Transição para o Contribuinte
Cobrança simbólica, fim do PIS/Cofins e extinção do ICMS/ISS.

08:30
~4 min

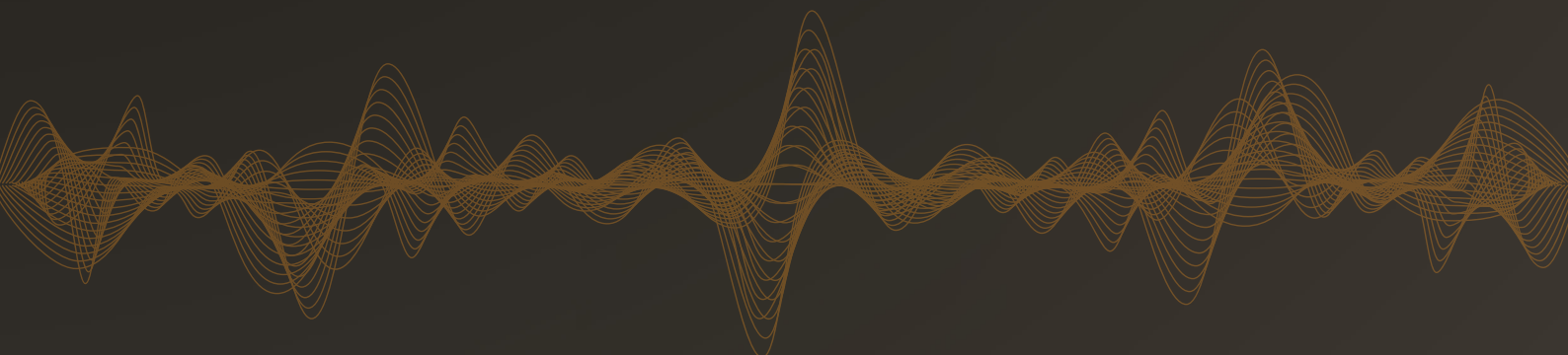
SEÇÃO 2.2
Transição Federativa
Retenção da arrecadação do IBS, seguro-receita e homologação de créditos.

10:52
~5 min

SEÇÃO 3
CPPS & Fundos
Trava da CPPS, cálculo de distribuição do FNDR e fundos compensatórios.

14:55
~1 min

ENCERRAMENTO
Missão Apostila 4 concluída
Revisão do conteúdo e próxima missão: Apostila 5.



Licenciado para - pedro henrique abriu davila goncalves - 06091592750 - Protegido por Eduzz.com

MAPA DE PROGRESSO



APOSTILA 4 DE 16 CONCLUÍDA!

25%

PRÓXIMA MISSÃO:
APOSTILA 5

// RELATÓRIO DE MISSÃO

MISSÃO APOSTILA 04 CONCLUÍDA

STATUS: COMPLETO - PRÓXIMO DESTINO: APOSTILA 05

✓ IMPOSTO SELETIVO

Exatidão - IC por fora - Distribuição

✓ TRANSIÇÃO DO CONTRIBUINTE

2020 a 2032 - Alíquotas de Referência

✓ TRANSIÇÃO FEDERATIVA

2029 a 2077 - Seguro-receita - Destino

✓ CPPS E FUNDOS

FNDR - Compensação - Amazônia

"Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam." — **Isaías 40:31**

AD AUGUSTA PER ANGUSTA

● APOSTILA 04 CONCLUÍDA

APOSTILA 05 - AGUARDANDO ●

